

1519011-03.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... réu conta com uma reincidência por tráfico de entorpecentes. É confesso.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal e a atenuante e a agravante mencionadas, fixo-lhe, por entender a mais adequada, a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 meses, com base no artigo 28, inciso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519011-03.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519011-03.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3103201/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA,

22096649 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO GUALBERTO LÚCIO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, ressalto que de ilicitude da busca pessoal não se cogita, eis que os policiais foram firmes ao relatar que o acusado apresentou nervosismo exacerbado ao se deparar com a viatura, o que ensejou sua abordagem. Neste sentido: "PENAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. CONCURSO MATERIAL. PROVA CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO- PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA REJEITADA - REALIZAÇÃO DE REVISTA PESSOAL POR AGENTES DA LEI QUE INDEPENDE DE MANDADO JUDICIAL - FUNDADA SUSPEITA - MEIO DE PROVA PREVISTO NO ARTIGO 240, PARÁGRAFO 2º E 244, AMBOS DO CPP - PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - FURTO CONSUMADO - QUANTIDADE DE DROGA INERENTE A NATUREZA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - TIPICIDADE DA CONDUTA - PRECEDENTES DO STJ E STF - DOSIMETRIA CORRETAMENTE DOSADA. Admite-se a revista pessoal independente de mandado judicial quando houver fundada suspeita da prática de crime, o que se demonstrou no caso em exame pelas circunstâncias do fato, obedecendo-se ao disposto nos artigos 240, parágrafo 2º e 244 do CPP. Alegação de nulidade que se rejeita. A conduta de trazer consigo substância entorpecente para consumo pessoal configura comportamento penalmente ilícito na Lei 11.343/06, não afastando a infração penal o fato de ser pequena a quantidade de droga apreendida o que, no caso concreto, sequer pode ser alegado, eis que a acusada foi flagrada com cerca de 30 g. de maconha (...)" (Apelação 0000072-71.2015.8.19.0061, 26ª Vara Criminal, TJRJ).

Superada a preliminar, no mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 01/02, 04/10 e 11/12, apresentando a substância apreendida resultado positivo para maconha.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Em ambas as fases, Breno admitiu a prática do delito, alegando que é usuário de maconha e que, na data em que abordado, trazia consigo um cigarro de maconha.

No mesmo sentido, o policial militar Pablo Trovão relatou que efetuavam patrulhamento pela rua Marechal Deodoro quando Breno passou a olhar fixamente para a equipe policial e até comprou balas de um ambulante para disfarçar. Em razão desta atitude suspeita, resolveram abordá-lo e em sua posse foi localizado um cigarro de maconha, além de outra porção de fragmentos de ervas. Sob o crivo do contraditório, reiterou os relatos anteriormente prestados.

De fato, em face da confissão nas duas fases, corroborada pelos relatos dos policiais militares, não há dúvidas que o acusado trazia consigo uma porção de ervas secas para consumo próprio, além de outra porção em forma de cigarro, a corroborar que se destinava ao seu uso.

Não bastasse, ao contrário do suscitado pelo digno Defensor Público, não se cogita de atipicidade da conduta, certo que o usuário de droga, ao praticar a conduta, não prejudica somente a si mesmo, mas também a toda a coletividade, ao colocar a saúde pública em perigo. Neste sentido a jurisprudência, in verbis:

"Apelação criminal - Porte de entorpecente para consumo pessoal - Recurso da defesa - Absolvição por atipicidade de conduta, decorrente de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Impossibilidade - Ausência de violação de preceito constitucional, especialmente os da lesividade e da intimidade - Norma penal cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública Punição que decorre do perigo que a conduta representa à sociedade - Direito coletivo que deve se sobrepor ao direito individual Questão pendente de julgamento pelo STF (RE 635.659-SP, com repercussão geral) que impõe a observação da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) - Autoria e materialidade incontroversas - Confissão judicial corroborada pelas demais provas Presença da recidiva que justifica a imposição de prestação de

serviços à comunidade - Apelo não provido" (Apelação 3014019-69.2013.8.26.0562; Rel. Desembargador Juvenal Duarte; D.J. 25.08.2016).

Assim, não há dúvidas de que Breno trazia consigo, para consumo pessoal, cerca de 1,350 gramas de maconha, na forma de um invólucro de cor parda, enrolado como cigarro artesanal e um invólucro de plástico incolor contendo fragmentos vegetais de erva seca, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pelo que de rigor sua responsabilização penal pelo crime de porte de entorpecentes.

O réu conta com uma reincidência por tráfico de entorpecentes. É confesso.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal e a atenuante e a agravante mencionadas, fixo-lhe, por entender a mais adequada, a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 meses, com base no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra BRENO GUALBERTO LÚCIO, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 meses, o que faço com fundamento no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

P. R. I. C.

Franca, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA